PRAWO KARNE

Uwaga: Poniższe zagadnienia odnoszą się do polskiego porządku prawnego i polskiego procesu karnego (Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego

Prawo karne to gałąź prawa stanowiąca fundament współczesnych systemów prawnych. Reguluje normy i sankcje dla jednostek naruszających ustalone zasady społeczne oraz określa zasady odpowiedzialności karnej.

1. Funkcje prawa karnego

- **Funkcja prewencyjna (profilaktyczno-wychowawcza):** Zapobieganie popełnianiu przestępstw w przyszłości oraz wychowanie sprawcy, aby przestrzegał prawa.
- **Funkcja represyjna:** Realizacja sprawiedliwości poprzez wymierzanie kar i sankcji wobec osób, które naruszyły prawo.
- **Funkcja gwarancyjna:** Państwo może ukarać obywatela wyłącznie za czyn, który jest wyraźnie zapisany w ustawie jako przestępstwo (nullum crimen sine lege).
- **Funkcja ochronna:** Ochrona najważniejszych dla ludzi i państwa wartości (dóbr prawnych), takich jak życie, zdrowie, wolność czy mienie.

2. Nauki pokrewne i pomocnicze

- **Nauki pomocnicze:** Dziedziny wiedzy spoza prawa, z których wymiar sprawiedliwości korzysta w celu wyjaśnienia sprawy (np. medycyna sądowa, kryminalistyka, psychologia sądowa, informatyka śledcza).

3. Kontratypy

- **Kontratypy:** Sytuacje, w których czyn – mimo że wyczerpuje znamiona czynu zabronionego – nie jest przestępstwem, ponieważ zachodzą szczególne okoliczności wyłączające jego bezprawność (np. obrona konieczna, stan wyższej konieczności).

4. Dowody w procesie karnym

- Dowodem w procesie karnym jest każdy środek służący do ustalenia okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy

- Dowody można klasyfikować według różnych kryteriów. Ze względu na źródło informacji wyróżnia się m.in. dowody osobowe oraz rzeczowe

- **Dowody osobowe** (informacje pochodzące bezpośrednio od osób):
  - **Wyjaśnienia oskarżonego** – oskarżony ma prawo do odmowy ich składania (prawo do obrony).
  - **Zeznania świadków** – stanowią osobowe źródło dowodowe.
  - **Opinie biegłych** – wydawane przez niezależnych, kwalifikowanych ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie (np. biegły sądowy z zakresu medycyny, informatyki czy rekonstrukcji wypadków).
- **Dowody rzeczowe** (przedmioty, ślady materialne):

- **Narzędzia przestępstwa** (np. broń palna, niebezpieczne narzędzie).
- **Ślady biologiczne i fizykochemiczne** (np. ślady DNA, linie papilarne).
- **Dokumenty i nagrania** (np. nagrania z monitoringu, zdjęcia, dokumenty papierowe i cyfrowe).

5. Rodzaje dowodów i pojęcia szczegółowe

- **Wizerunek dowodowy / Dowód z odtworzenia przebiegu zdarzenia:** Utrwalony na nośniku obraz człowieka lub przebiegu zdarzenia, który został włączony do akt sprawy.
- **Dowód bezpośredni:** Dowód, który wprost wskazuje na fakt główny (np. nagranie z monitoringu przedstawiające moment popełnienia czynu).
- **Dowód poszlakowy:** Dowód dotyczący faktu ubocznego, z którego można pośrednio wnioskować o fakcie głównym. Wzajemnie powiązane poszlaki mogą tworzyć łańcuch poszlakowy (np. oskarżony posiadał motyw i przebywał w pobliżu miejsca zdarzenia).
- **Alibi:** Wykazanie, że oskarżony w momencie popełnienia przestępstwa znajdował się w innym miejscu, co może wykluczać jego udział w zdarzeniu.
- **Dowód DNA / Daktyloskopijny:** Jedne z najbardziej precyzyjnych dowodów z zakresu nauk pomocniczych, obejmujące ślady biologiczne oraz linie papilarne.
- **Biegły:** Niezależny ekspert z danej dziedziny powoływany przez organ procesowy w celu wydania specjalistycznej opinii.
- **Okazanie:** Czynność procesowa polegająca na przedstawieniu osoby lub przedmiotu świadkowi w celu rozpoznania, prowadzona w sposób wykluczający sugestię.
- **Oględziny:** Zbadanie miejsca zdarzenia, rzeczy lub osoby (np. oględziny miejsca wypadku drogowego).
- **Ofiara / Oględziny ciała:** W przypadku śmierci przeprowadza się sekcję zwłok; u osób żyjących wykonuje się obdukcje lekarskie na potrzeby sądowe.

6. Świadkowie i uczestnicy procesu

- **Świadek koronny:** Podejrzany/przestępca, który zdecydował się na współpracę z organami ścigania, ujawnił szczegóły działalności grupy przestępczej i obciążył współsprawców w zamian za bezkarność (status ten nie przysługuje sprawcy morderstwa).
- **Świadek incognito (anonimowy):** Świadek, którego dane osobowe oraz wizerunek zostały utajnione w celu ochrony jego oraz jego bliskich przed chociażby ewentualnym odwetem.
- **Świadek naoczny:** Osoba, która bezpośrednio obserwowała przebieg zdarzenia stanowiącego przedmiot postępowania.

7. Odmowa składania zeznań

Prawo do odmowy składania zeznań lub odpowiedzi na pytania przysługuje w określonych przez ustawę przypadkach:

- **Tajemnica państwowa / wojskowa:** Dotyczy informacji niejawnych (np. żołnierze, funkcjonariusze służb).
- **Tajemnica zawodowa:** Chroni informacje uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu (np. lekarz, dziennikarz, adwokat, radca prawny).

- **Relacje rodzinne i osoby najbliższe:** Osoba najbliższa dla oskarżonego (np. małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo) może odmówić składania zeznań.

8. Postępowanie dowodowe – zasady procesowe

- **Zasada prawdy materialnej:** Dążenie organów procesowych do ustalenia rzeczywistego przebiegu zdarzenia zgodnego z faktami.
- **Swobodna ocena dowodów:** Sąd ocenia dowody na podstawie własnego przekonania, z uwzględnieniem zasad wiedzy, logiki oraz doświadczenia życiowego.
- **Zasada bezpośredniości:** Sąd powinien zetknąć się z dowodem osobiście (np. bezpośrednio przesłuchać świadka na sali rozpraw, a nie jedynie przeczytać protokół).

Autor: Adam Gorzkowski